

Kedua, sistem transaksi untuk mendapatkan bonus yang berlipat kehalalan sistem bisnis MLM harus berdasarkan sistem yang disahkan oleh prinsip akad syariah. Misalnya dalam hal akad jual-beli, maka rukun jual-beli mulai dari si penjual, si pembeli, akad, dan barangnya harus jelas. Tidak itu saja, akad yang dilakukan bukanlah akad yang bersyarat sehingga menimbulkan akad baru yang menjadikan akadnya tidak jelas. Dalam hukum Islam, jual-beli yang dilakukan dengan syarat tidak diperbolehkan jika penjual berpegang pada syaratnya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ingin membeli seorang budak perempuan dari istrinya, tetapi istrinya mensyaratkan jika ia menjual lagi budak tersebut, uang hasil penjualan diberikan kepada istrinya. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab berkata *“Jangan engkau lakukan itu karena terdapat syarat terhadap seseorang”* (Sunan al-Kubra, hadis dari Abdullah bin Mas'ud).

Dalam konteks perdagangan modern, saat ini jual-beli bersyarat dapat terjadi dengan model-model lainnya, seperti seseorang akan mendapatkan bonus (*ujrah*) jika membeli sekian buah titik atau level dari sebuah sistem bisnis. Jika tidak, ia tidak mendapatkannya. Maka, harus dibedakan, yang mana akad jual-beli (*buyu'*) dan yang mana akad upah (*ijarah*). Menempatkan dan menempelkan keduanya pada proporsi yang tidak jelas akan menimbulkan akad yang rancu. Kalau pun berkilah bahwa seseorang akan mendapatkan bonus jika membeli sekian buah titik merupakan upah (*ujrah*, bonus) dari pembeliannya, penting untuk dipertanyakan konsep *ijarah* yang digunakan. Sebab, akad upah harus berdiri pada